

1506955-76.2021.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... da primariedade, presente a figura do tráfico privilegiado, viabilizando a redução da pena pela metade e a fixação do regime inicial aberto (mídia).

A Defesa, por sua vez, requereu a fixação da pena nos patamares mínimos, valorando-se a confissão. Diante da primariedade, presente a figura do tráfico privilegiado, viabilizando a redução da pena, a fixação do regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1506955-76.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506955-76.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LETICIA HELENA GOMES DE AZEVEDO

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

LETICIA HELENA GOMES DE AZEVEDO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 8 de agosto de 2021, por volta das 10h16min, na Penitenciária de Marília, situada na Rodovia SP 294, Km 465, nesta cidade e comarca, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega ao consumo de terceiros, 11,41 gramas de cocaína e 100,47 gramas de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha (cf. laudos acostados aos autos).

Presa em flagrante delito, houve a conversão da prisão em preventiva (fls. 56/64). Notificada (fls. 157), a ré apresentou sua defesa preliminar (fls. 146/150). Em 4/10/2021, foi deferida a liminar, nos autos do Habeas Corpus nº 698268/SP, para a soltura da ré, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 165/172). A denúncia foi recebida em 6/10/2021 (fls. 175/177) e houve a citação e intimação da acusada (fls. 222/223). Em audiência virtual foram ouvidas

duas testemunhas de acusação e a ré foi interrogada (fls. 226/227 e mídia).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. Na fixação da pena devem ser considerados os bons antecedentes e a primariedade da ré. Contudo, está presente a causa de aumento de pena caracterizada pela tentativa de ingresso com entorpecente em estabelecimento prisional. Diante da primariedade, presente a figura do tráfico privilegiado, viabilizando a redução da pena pela metade e a fixação do regime inicial aberto (mídia).

A Defesa, por sua vez, requereu a fixação da pena nos patamares mínimos, valorando-se a confissão. Diante da primariedade, presente a figura do tráfico privilegiado, viabilizando a redução da pena, a fixação do regime inicial aberto e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (mídia).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelas fotos (fls. 18/19), pelo laudo de constatação provisória (fls. 21/22), pelos documentos oriundos da penitenciária (fls. 23/25), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 119/123), atestando a natureza das substâncias apreendidas (cocaína e tetrahydrocannabinol), pelo relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 131/132) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

A testemunha Ana Paula Almeida de Miranda, agente penitenciária, declarou que na data dos fatos estava em serviço, revistando as visitas que iriam ingressar na Penitenciária de Marília. Quando a ré foi submetida ao scanner corporal, a imagem obtida indicou que ela tinha algo introduzido em seu corpo. Ela foi questionada e concordou em retirar o objeto. Tratava-se de um invólucro contendo substâncias semelhantes à maconha e cocaína. Ela disse que recebeu dinheiro para entrar com o entorpecente na unidade, mas que seu marido não sabia sobre o fato.

A testemunha Pedro César Alves de Oliveira, agente penitenciário, declarou que, na data dos fatos, estava ajudando na revista das visitas que ingressavam na unidade, quando sua colega, ao observar a imagem da ré no scanner corporal, identificou um objeto estranho. A ré foi encaminhada a uma sala reservada, na qual assumiu a posse de um invólucro. Ela entregou o objeto e eles o abriram, constatando haver uma substância esverdeada parecendo ser maconha e uma substância branca aparentando ser cocaína.

A ré Leticia Helena Gomes de Azevedo confessou a prática do fato. Disse ter recebido uma proposta, já na portaria da unidade, para ingressar com o entorpecente, recebendo em contrapartida o valor de R\$600,00. Ela aceitou a proposta, pois passava por necessidades financeiras. Seu marido não tinha conhecimento do fato.

Oportuno pontuar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei de Drogas é crime de natureza múltipla e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico.

Certo é que a ré confessou que trazia consigo entorpecentes, escondidos em sua vagina, e que ingressaria com eles na unidade prisional, sendo o que basta para a configuração do crime de tráfico de drogas.

Em relação aos depoimentos dos agentes penitenciários, as versões foram coesas no sentido de que estavam trabalhando na revista das visitas que entrariam na Penitenciária de Marília, quando a ré passou pelo scanner corporal e foi possível visualizar um objeto na sua vagina, que consistia em um invólucro com substâncias semelhantes à maconha e cocaína.

Ademais, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que a droga apreendida se destinava ao consumo de terceiros, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, se considerarmos a dificuldade de introdução de droga no interior da penitenciária; e b) a diversidades das substâncias entorpecentes (cocaína e maconha).

A par disso, tem-se que o conjunto probatório produzido permite concluir que a ré ingressaria com os entorpecentes na penitenciária, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, a confirmar o teor da imputação contida na denúncia.

Por fim, bem delineada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o delito foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional.

Conclui-se, portanto, pela prova coligida que houve a completa subsunção da conduta da ré ao tipo penal do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, não há circunstância agravante a ser ponderada. Verifico que incide a atenuante da confissão espontânea. Contudo, não poderá reduzir a pena abaixo do patamar mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, reputo presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual majoro a pena em 1/6, perfazendo o total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A ré é primária e não há nos autos elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa, razão pela qual deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. A fração deve ser de 1/2 (um meio), tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendida, que, embora considerável, não é exagerada, resultando em uma pena final de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Pelas condições econômicas da ré, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO a ré LETICIA HELENA GOMES DE AZEVEDO, qualificada nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput e § 4º, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no valor mínimo legal.

Diante do montante de pena fixado e considerando a primariedade da acusada, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial aberto.

Em consonância ao disposto no artigo 44, §2º, 2ª parte, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas, pelo período restante da pena da privativa de liberdade, e pena pecuniária de um salário mínimo.

Tendo em vista que a prisão preventiva da ré foi revogada, conforme decisão de fls. 231/235, e ante a natureza e o regime de cumprimento da pena aplicada, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Em face da condenação supra, a sentenciada arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Comunique-se a autoridade policial, caso necessário, para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal da sentenciada, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e intime-se a Defesa constituída através do DJE, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Por fim, defiro a expedição de certidão de objeto e pé solicitada a fls. 239.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA